

1517659-79.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Informalmente, ele confessou a prática do tráfico de drogas, disse o policial Alessandro.

No mesmo sentido, o policial militar Leonardo Matheus Hickmann informou haver avistado Igor na janela de um cortiço, local onde costuma haver a prática de tráfico de drogas. Ao avistar a viatura, ele correu para o interior do imóvel. Acabou sendo abordado no local, escondido detrás ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1517659-79.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517659-79.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2210343/2019 - 08º D.P. BRAS, 6402321 - 08º D.P. BRAS, 4513/19/108 - 08º D.P. BRAS, 2210343 - 08º D.P. BRAS, 4513/19/108 - 08º D.P. BRAS, 2210343 - 08º D.P. BRAS, 4513/19/108 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR GUILHERME MESQUITA CAJAIBA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

IGOR GUILHERME MESQUITA CAJAÍBA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso

no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 21 de julho de 2019, às 12h15, na Rua Freire da Silva, 371, Cambuci, nesta Capital, trazia consigo para fins de traficância 44 invólucros plásticos contendo maconha (pesando 133 gramas), bem como 9 pedras de crack (pesando 1,5 gramas), substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 64/66).

Recebida a denúncia (fls. 73 e 74), foi o réu citado (fls. 109). Apresentou defesa prévia (fls. 165). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia. Revel, o acusado não foi interrogado sob o crivo do contraditório.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena nos termos do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, o regime prisional aberto e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de apreensão (fls. 12 e 13), laudo de constatação (fls. 18/20) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 99/101).

Na fase policial, o réu alegou exercer a função de "olheiro" em ponto de tráfico de entorpecente, auferindo a quantia de R\$ 60,00 por dia. Não portava drogas quando foi preso, defendeu-se Igor.

Revel, Igor não foi interrogado sob o crivo do contraditório (fls. 8).

O policial militar Alessandro dos Santos Lucas declarou que, na data do fato, em patrulhamento por via onde há um cortiço vertical, deparou-se com o acusado sobre um parapeito, tal qual costumam fazer os olheiros que costumam agir naquele local. Ao perceber a aproximação da viatura, Igor correu para dentro daquela habitação coletiva. Escondeu-se atrás de um banco, mas acabou sendo detido. Junto à sua cintura havia diversas porções de maconha e de crack, além de uma pequena quantia em dinheiro. Informalmente, ele confessou a prática do tráfico de drogas, disse o policial Alessandro.

No mesmo sentido, o policial militar Leonardo Matheus Hickmann informou haver avistado Igor na janela de um cortiço, local onde costuma haver a prática de tráfico de drogas. Ao avistar a viatura, ele correu para o interior do imóvel. Acabou sendo abordado no local, escondido detrás de um banco. Em seu poder foram apreendidas porções de drogas. Inicialmente ele negou a prática do crime, para depois admitir apenas agir como olheiro.

A condenação é de rigor.

Os policiais militares Alessandro dos Santos Lucas e Leonardo Matheus Hickmann narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, informaram ter se deparado com Igor sobre o parapeito de uma janela de um cortiço vertical. Ao perceber a aproximação da viatura, o agente correu para dentro daquela habitação coletiva, o que lhes gerou fundada suspeita. Acabou sendo preso em flagrante enquanto se encontrava escondido detrás de um banco. Junto à sua cintura havia diversas porções de maconha e de crack, além de uma pequena quantia em dinheiro.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

Está evidenciado o tráfico de drogas. O réu tinha em seu poder considerável quantidade de entorpecentes, acondicionados em porções individuais, tudo pronto para o comércio. Junto às drogas havia também dinheiro trocado, certamente produto de vendas realizadas.

Portanto, os depoimentos dos policiais e a evidência da apreensão das drogas e do numerário consistem em provas sólidas e suficientes a firmar a responsabilidade do agente, nos termos da denúncia.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Estabelece-se sua pena-base no piso mínimo, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

O réu faz jus ao redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque ele é primário e não possui antecedente criminal, não havendo nos autos provas a demonstrar que ele se dedicasse habitualmente àquela atividade criminosa. É razoável, no caso, frente a quantidade de drogas apreendidas, a redução, pela fração de 3/5.

Assim, tornam-se definitivas as penas em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos "erga omnes", vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes Hediondos.

Portanto, estabelece-se o regime prisional aberto, à vista do quanto de pena aplicado, a primariedade e a ausência de antecedentes criminais, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade

abstrata do delito).

Presentes os requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, impondo-se o pagamento de mais 10 dias-multa.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar IGOR GUILHERME MESQUITA CAJAÍBA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", c.c. o seu parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 às penas de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa.

Defere-se o direito de recorrer em liberdade ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se à autoridade policial.

Na forma da lei, decreta-se a perda dos valores custodiados.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA